

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 994/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก

โจทก์

สืบตำรวจเอกบุญทรง हमैनเทพ

จำเลย

สืบตำรวจเอกบุญทรง हमैनเทพ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 115

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ  
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 289(6)(7), 339 วรรคท้าย ลงโทษตามมาตรา 289(6)(7)ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด  
ให้ลงโทษประหารชีวิต และมีความผิดตามมาตรา 199 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 1 ปี คำ  
ให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม  
เฉพาะความผิดตามมาตรา 289(6)(7) ประกอบด้วยมาตรา 52(1) คงจำคุกตลอดชีวิต  
และตามมาตรา 199 จำคุก 8 เดือน เมื่อรวมโทษความผิดทุกกระทงแล้วคงให้จำคุก  
ตลอดชีวิต

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 131)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล  
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 300,000บาท (อันดับ

4,111)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน 500,000บาท ให้ศาล  
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

\_\_\_\_\_

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน 500,000บาท ให้ศาล  
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |